



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיק: 5/147/2015
בקשה: 5/100/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן

המבקש: גלעד אחדות
ע"י ב"כ עוה"ד אורן אהרונ
מרחוב שאול המלך 8 תל אביב

- נ ג ד -

המשיב: שמואל שחר
ע"י ב"כ עוה"ד משה כהן זאדה
מרחוב יגאל אלון 96 תל אביב

ה ח ל ט ה

1. בפניי בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט בהתייחס לפסק דין שניתן על ידי בתובענה דנן ביום 03.06.15 על פי הסכם פשרה בין הצדדים.
2. כפי שכבר פסקתי בעבר, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה או בקשה שעילתה בפקודת הביזיון האמורה (ר' נימוקים בהרחבה התקפים גם בנוגע לבקשה דנן בתיק (מפקח י-ם) 119/11 ב"ב 88/12 אביגיל חיים נציגות הבית המשותף רחוב תרצה 4 ירושלים (פורסם באתר משרד המשפטים)).
3. ויודגש, ההלכה המנחה של הערכאות המחוזיות קובעת באופן חד וברור, כי אין בידי הסמכות להיזקק לבקשה כפי שהוגשה (ר' המ' (מחוזי י-ם) 99/79 סימנובסקי שלמה ואח' נ. נציגות הבית המשותף, פס"מ תש"מ א' 217 וע"א (מחוזי ב"ש) 1268/01 פרץ נ. חדוות (פורסם בנבו) וכן בעפ"א (מחוזי ת"א) 80054/02 שמשון באר נ' יוסף דרשני - מחסן ברזל (פורסם בנבו)).
4. לאחרונה נדרשתי שוב לשאלת הסמכות האמורה והתייחסתי במסגרת החלטתי בתיק (מפקח ת"א) 67/16 נציגות הבית המשותף רחוב אבן גבירול 137 תל אביב נ' מסעדת "אוליבריי" ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים) גם להחלטתו המנומקת והמפורטת של כבוד השופט גיא הימן מיום 16.01.16 בתיק (שלום ת"א) ה"פ 50824-11-15 שחר נ' אחדות (פורסם בנבו) הנוגע להליכים דנן.

אין לי אלא לצטט, לשם ההכרעה דנן, את אשר פסקתי שם:

"גם אני, כמוהו (כשופט הימן, א.ס.), סבור כי נכון מהותית שלמפקחים על רישום מקרקעין תוקנה הסמכות לדון בבקשות מכוח פקודת הביזיון בנוגע לפסקי דין שניתנו על ידם.

גם אני, כמוהו, סבור כי לאור סמכויותיהם ופעולתם השיפוטית של המפקחים על רישום מקרקעין ובפרט לאור הרחבת סמכויותיהם בשנים האחרונות (ר' למשל חוק המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק: 5/147/2015
בקשה: 5/100/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

(חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008) ראוי כי ישווה מעמדם לזה של שופטי בית משפט שלום, לכל דבר ועניין, וכלשונו של השופט הימן - "בית-משפט שלום של סכסוכים בבתי-משותפים".

דא עקא, אין מדובר בסמכות אשר ניתן להקנותה מכח הכרעה שיפוטית אלא אך בהוראה מפורשת של המחוקק, ודאי לאור ההלכה המנחה המפורשת של הערכאות המחוזיות המוזכרות לעיל (וההנמקות המופיעות שם ובהחלטתי המוזכרת לעיל).

ויוודגש, בפרט אמורים הדברים כאשר הסמכויות מכח פקודת ביזיון בית המשפט כוללות גם, ובעיקר, סמכויות פליליות לענישה - קנס או מאסר על פי סעיף 6 לפקודה (ור' גם סעיף 8(1) לפקודה אשר מתייחס במפורש להליך על פי הפקודה כהליך פלילי לכל דבר ועניין - "צו המטיל עונש שניתן ע"י בית משפט מחוזי או בית משפט שלום עפ"י סעיף 6 יהא ניתן לערעור באותם התנאים הנוהגים בערעור על פסק דין פלילי המטיל עונש כיוצא בזה"). סמכויות פליליות לא הוקנו למפקח שסמכויותיו הינן במפורש אך אלו "שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית" (סעיף 74 לחוק המקרקעין). בהתאם, אף אם ידון מפקח, על פי המצב החוקי כיום בטרם יתוקנו חוק המקרקעין או פקודת הביזיון, בבקשה מכוח הפקודה, הרי שאין בידי כל סנקציה מכח הפקודה (שהינה, כאמור, פלילית במהותה) אותה יוכל להפעיל.

לאור החלטת כבוד השופט הימן (והנימוקים שבצידה) והחלטתי זו נכון יהיה כי הסוגיה האמורה תובא בהקדם לפתחו של המחוקק, כשם שנדרשת בחינתו מחדש של סוגיות נוספות הקשורות במעמדו וסמכויותיו של המפקח (ר' למשל קביעתו של בית המשפט העליון בנוגע להליכי ההשגה על החלטות ביניים של מפקח ברע"א 1862/14 שושנה זיסמן נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

5. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 צ.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט שלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט שלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט שלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעברנו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק: 5/147/2015
בקשה: 5/100/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

6. לאור היות הסמכות לדון בבקשה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה על העברת התביעה לדיון בפני הערכאה המוסמכת בבית-משפט השלום במחוז תל אביב בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל.

העברת התובענה כאמור נדרשת בעיקר (לאור פסיקת השופט הימן כאמור) על מנת לשים סוף, בהתאם להוראות סעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט, לשאלת הסמכות בהליך הספציפי הנדון (ור' גם פרשת באר שהוזכרה לעיל).

7. שעה שהחלטה התקבלה על יסוד הבקשה בלבד, ועוד בטרם הומצא למשיב, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס ובדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום ל' שבט תשע"ו, 09 פברואר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב